

1514981-86.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo e possuir, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume, a variedade e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Sobre o tema: O fato de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514981-86.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514981-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

WAGNER SANTOS GOMES foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de junho de 2022, por volta das 12h34min, na Rua Isaias, nº 280, bairro Cidade Ademar, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e possuía, com o fim de comercialização, 105 invólucros de plástico, pesando 71,7 gramas, contendo cocaína; 30 invólucros de plástico, pesando 40,8 gramas, contendo "tetrahydrocannabinol (THC)", popularmente conhecida como maconha; 34 invólucros de plástico, pesando 6 gramas, contendo cocaína, em pedras do tipo "crack" e 13 invólucros de plástico, com volume de 390

mililitros, contendo Cloreto de Metileno/Diclorometano, popularmente conhecida como lança-perfume, substâncias estas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 17.

Laudo de Constatação, a fls. 25/28.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 121/124.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17, Laudo de Constatação de fls. 25/28 e Laudo Pericial de fls. 121/124, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha, cocaína, crack e lança- perfume.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado optou pelo silêncio (fls. 11), atitude que não se espera de quem se diz inocente.

Em audiência, negou a acusação.

Contudo, apresentou discurso fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, isolado no contexto da prova, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir. Triste investida!

Doutro lado, temos o restante da prova acusatória, de todo séria.

Ouvidos em Juízo, as testemunhas policiais militares, responsáveis pela prisão do acionado, Lucas Mikael Moraes Rocha e Rafael Carlos Diniz, relataram, em absoluta harmonia, que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando viram dois indivíduos em atitude suspeita. Esses dois indivíduos, ao visualiza-los, empreenderam fuga pela viela, sendo um deles na posse de uma mochila, em se tratando do acionado. Por breve instante, na perseguição, perderam os rapazes de vista, novamente os encontrando, sede em que o acionado informou que dispensara a mochila que trazia nas costas no telhado de uma casa, onde efetivamente recuperada, ali, também, sendo apreendido o rapaz que o acompanhava. Indagados, enquanto o acionado admitiu a prática do tráfico, o acompanhante disse, unicamente, que estava ali para comprar drogas, tendo fugido por se assustar com a incursão policial. Em revista ao Wagner, foi localizada em sua posse a quantia de R\$ 66,00. Em revista à mochila que Wagner dispensou enquanto fugia, localizaram as drogas.

Não fosse o bastante, temos as informações da testemunha Kelvin, ouvida somente na etapa policial (fls. 10).

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo e possuía drogas, consistentes 105 invólucros de plástico, pesando 71,7 gramas, contendo cocaína; 30 invólucros de plástico, pesando 40,8 gramas, contendo "tetrahydrocannabinol (THC)", popularmente conhecida como maconha; 34 invólucros de plástico, pesando 6 gramas, contendo cocaína, em pedras do tipo "crack" e 13 invólucros de plástico, com volume de 390 mililitros, contendo Cloreto de Metileno/Diclorometano, popularmente conhecida como lança-perfume, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, subdivididas em porções individuais, mormente porque não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Doutro lado, consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A quantidade de drogas apreendidas, num total de 182 (cento e oitenta e duas) unidades, os tipos de entorpecente encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco, a cocaína e o crack, o modo de acondicionamento, subdivididos em porções individuais, as circunstâncias do flagrante, tendo o acionado tentado fugir da abordagem policial, os depoimentos firmes dos policiais que o abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória. Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo e possuir, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume, a variedade e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Sobre o tema: O fato de não terem sido flagrados executando atos de mercancia não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo tráfico. Afinal, tratando-se de crime cometido em situação de clandestinidade, nem sempre é possível evidenciar a execução efetiva de atos de venda. No mais, sendo o tráfico crime de ação múltipla, configura-se a figura delitiva com a prática de um dos verbos núcleo do tipo penal elencado pelo art. 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a flagrância de práticas comerciais. Ou seja, o próprio porte e a guarda de substâncias podem subsumir-se àquela figura delituosa, desde que as circunstâncias do caso evidenciem a destinação (Apelação Criminal nº 0000029-81.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27 de março de 2020, rel. Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI).

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis ao agente.

Contudo, considerando a elevada quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como a natureza altamente lesiva das substâncias encontradas, fixo as penas-base 1/6 acima de seu patamar mínimo, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a quinhentos e oitenta e três dias multa, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, verifico a presença da atenuante genérica decorrente da menoridade relativa do acusado, que, à época dos fatos, contava com apenas 19 anos de idade.

Assim, torno as penas aos patamares mínimos previstos em lei, especialmente em se considerando a previsão contida na súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento de penas.

Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, visto que não existem provas de que se dedique ao crime, ou integre organização criminosa.

De toda forma, considerando a boa quantidade de droga localizada em sua posse, bem como os tipos encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco, a cocaína e o crack, entendo por bem reduzir as reprimendas do acionado em 1/2, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, penas que torno definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta será o semi-aberto, nada

absolutamente nada vindo aos autos a demonstrar a necessidade premente de estabelecimento do regime mais gravoso (fechado), de todo vedado pelo julgamento do HC nº 596.603, do STJ, rel. Ministro MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sendo certo, ainda, que diante das circunstâncias apuradas no processo, em especial sua covardia (em não assumir suas responsabilidades), a ausência de arrependimento por seu ato indigno de afronta à Lei, diante da negativa absolutamente embusteira no momento de seu interrogatório, tudo a revelar a confiança no senso de impunidade, o regime inicial aberto me parece absolutamente insuficiente a reprimir o desvio de conduta a que a pena é destinada, descumprindo seu duplo caráter, censório e ressocializador.

Assim, o regime intermediário se mostra de rigor.

Sobre o tema: Apelação nº 0015119-63.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 19 de setembro de 2018, rel. Desembargador REINALDO CINTRA.

De toda a forma, malgrado o quantum da pena corporal aplicada, em tese, rendesse espaço à verificação do critério objetivo para a benesse disposta no art. 44, do CP, sempre respeitado o entendimento de meus pares mais experientes, eu entendo que no caso não há oportunidade para tanto, que entendo inaplicável ao caso, posto não guardar suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação.

Neste sentido: Apelação nº 0005678-64.2011, rel. Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0002544-32.2012, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; Apelação nº 0002580-06.2012, rel. Desembargador Souza Nery; Apelação nº 0012370-77.2011, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0500193-12.2010, rel. Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0001957-74.2011, rel. Desembargador Eduardo Abdala; Apelação nº 0453594-15.2010, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 9000060-68.2011, rel. Desembargador Salles Abreu.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu WAGNER SANTOS GOMES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ainda presentes os requisitos e pressupostos da custódia cautelar, mantenho a prisão do acionado, em caso de recurso, máxime diante da verificação da sua culpa e condenação a duras penas, certo que aquele que não assume suas responsabilidades, verdadeiramente, em liberdade, não se colocará tranquilamente ao cumprimento da pena imposta.

Logo, a custódia se justifica para garantia da ordem pública, bem como para que efetivamente se aplique a lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor de R\$ 66,00, apreendido a fls. 17 (comprovante de depósito judicial a fls. 52/53) em favor do FUNAD, eis que se trata de evidente produto do comércio espúrio de drogas.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06